

Konsequenzen der Einwilligung (Art. 7 DSGVO)

Die Einwilligung ist eine freiwillige, informierte und unmissverständliche Zustimmung zur Datenverarbeitung.

Voraussetzungen einer gültigen Einwilligung

- **Freiwilligkeit:** Keine Zwangslage oder Nachteile bei Verweigerung.
- **Informiertheit:** Klare Erklärung zu Zweck, Art und Umfang der Verarbeitung.
- **Eindeutige Handlung:** Opt-in-Verfahren, keine vorausgewählten Checkboxes.
- **Widerrufbarkeit:** Die Einwilligung kann jederzeit ohne Nachteile widerrufen werden.

Ungültige Einwilligung

- Wenn die betroffene Person nicht ausreichend informiert wurde.
- Wenn sie nicht aktiv zugestimmt hat (z. B. durch vorgekreuzte Felder).
- Wenn sie nicht freiwillig gegeben wurde (z. B. bei Abhängigkeitsverhältnissen).

Konsequenzen bei fehlender oder unwirksamer Einwilligung

- Die Verarbeitung ist rechtswidrig und kann Bußgelder nach Art. 83 DSGVO zur Folge haben.
- Betroffene können Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einlegen und Schadensersatz fordern.

11.11 Anonymisierung

Anonymisierung ist ein Verfahren zur unwiderruflichen Entfernung des Personenbezugs aus Daten. Nach der Anonymisierung können die Daten keiner bestimmten Person mehr zugeordnet werden und unterliegen nicht mehr der DSGVO.

Merkmale

- Keine Identifikation der betroffenen Person möglich
- Keine Rückführung der Daten auf die Person